ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരപരിധി

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ: 11480-81 വർഷം: 2018

ഇന്ത്യ യൂണിയൻ
മുതൽ പേർ ..... അപ്പീൽവാദി (കൾ)

Vs.

ശ്രീമതി. എ. ഷൈനാമോൾ,
ഐ.എ.എസ്.
മുതൽ പേർ .....എതിർകക്ഷി (കൾ)

വിധിന്യായം

HEMANT GUPTA, J.

1. ഇന്ത്യ യൂണിയന് [1] വേണ്ടിയുള്ള ഈ അപ്പീലുകൾ, 28.02.2017 ന് കേരള ഹൈക്കോടതി, എറണാകുളം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെയാണ്, ആയതു പ്രകാരമാണ് അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിലെ കേരള കേഡറിലേക്ക് എതിർകക്ഷിയെ[2] വിന്യസിക്കാൻ അപ്പീൽവാദിക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്.

2. സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ-2006[3] അനുസരിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ

1 ചുരുക്കത്തിൽ , 'യൂണിയൻ'
2 ചുരുക്കത്തിൽ , 'അപേക്ഷകൻ'
3 ചുരുക്കത്തിൽ , 'സി.എസ്.ഇ-2006'

സർവീസിൽ നിയമനം തേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് അപേക്ഷക. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ[4] തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 20-ആയി അവരുടെ പേര് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അപേക്ഷക വിജയിച്ചു. അവർ മുസ്ലീം സമുദായത്തിൽപെട്ടയാളാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലും[5]. 13.11.2007 ന് യൂണിയൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കേഡർ അനുവദിച്ചു, ഇത് 17.12.2007 ന് യഥാസമയം ലഭിച്ചു.

3. അതിനുശേഷം 1985 ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ ആക്ടിലെ 19-ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം അപേക്ഷക കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ[6] എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഒറിജിനൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെക്കാൾ അപേക്ഷകയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിലെ

---

4 ചുരുക്കത്തിൽ , 'കമ്മീഷൻ'

5 ചുരുക്കത്തിൽ , 'ഒ.ബി.സി'

6 ചുരുക്കത്തിൽ , 'ട്രൈബ്യൂണൽ'

ഔട്ട്സൈഡർ ഒ. ബി. സി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകയെ വിന്യസിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ട്രൈബ്യൂണൽ യൂണിയനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ ഉത്തരവിൽ ആവലാതിയുള്ള യൂണിയനും അപേക്ഷകയും കേരള ഹൈക്കോടതി, എറണാകുളം മുമ്പാകെ റിട്ട് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിൽ അപേക്ഷകനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിർദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള യൂണിയന്റെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ, അപേക്ഷകയ്ക്കു കേരള കേഡർ അനുവദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി അപേക്ഷക സമർപ്പിച്ച ഒറിജിനൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പോലും അനുവദിച്ചു.

4. വസ്തുതകൾ തർക്കത്തിലല്ല. അപേക്ഷക, ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിലും, ഒ. ബി. സി യിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇളവ് ഉപയോഗിക്കാതെ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ (പൊതു യോഗ്യതയിൽ) വന്നതാണ് . അപേക്ഷക കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ്

കൂടാതെ മറ്റ് നാല് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരെക്കാൾ മെറിറ്റുള്ളവരുമാണ്. അപേക്ഷകയുടെ സ്ഥാനം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് :

ക്രമ നമ്പർ	റാങ്ക്	ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേര്	കാറ്റഗറി	സ്വന്തം സംസ്ഥാനം	വിന്യസിക്കപ്പെട്ട കേഡർ	അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത്
1	4	പ്രശാന്ത് എൻ	ജനറൽ	കേരളം	കേരളം	ഇൻസൈഡർ
2	6	വ്യാസൻ ആർ	ജനറൽ	കേരളം	നാഗാലാൻഡ്	ഔട്ട്സൈഡർ
3	13	നിള മോഹനൻ	ജനറൽ	കേരളം	അസം മേഘാലയ	ഔട്ട്സൈഡർ
4	17	രമ്യ മോഹൻ മൂത്തടത്	ജനറൽ	കേരളം	ഗുജറാത്ത്	ഔട്ട്സൈഡർ
5	20	ഷൈനാമോൾ എ	ഒ. ബി. സി	കേരളം	ഹിമാചൽ പ്രദേശ്	ഔട്ട്സൈഡർ

5. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ, പോളിസി അനുസരിച്ച്, ഇൻസൈഡർ സംവരണേതര ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശാന്ത് എൻ (മെറിറ്റ് നമ്പർ 4)-നു കേരള കേഡർ അനുവദിച്ചു. ഒ. ബി. സി ഔട്ട്സൈഡർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവ് പാട്ടീൽ അജിത് ഭഗവത്രാവുവിനു (മെറിറ്റ് നമ്പർ 131) അനുവദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര കേഡർ ഒ. ബി. സി

ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി അനുവദിച്ച ശ്രീ സചീന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങിനേക്കാൾ (മെറിറ്റ് നമ്പർ 26) തനിക്ക് മികച്ച യോഗ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു അപേക്ഷകയുടെ പരാതി. ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ മെറിറ്റിൽ ഉയർന്നതാണെന്നും അതിനാൽ അവർക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര കേഡർ അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അപേക്ഷകയുടെ വാദം. അത്തരമൊരു വാദം ട്രിബ്യൂണൽ അംഗീകരിച്ചു.

6. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള റിട്ട് ഹർജികളിൽ, കുറഞ്ഞത് 7 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അപേക്ഷ കേരള സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. യൂണിയൻ പ്രകാരവും, കേഡറിൽ 124 നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളുണ്ടായിരുന്നു, ലഭ്യമായ ഓഫീസർമാർ 119 ഉം ആയിരുന്നു, അതിനാൽ കേഡറിൽ 5 ഓഫീസർമാരുടെ കുറവുണ്ടായി. 30-പോയിന്റ് റോസ്റ്ററിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്സൈഡർ-ഇൻസൈഡർ അനുപാതം പാലിച്ചുകൊണ്ട് 5 അംഗീകൃത കമ്മി ഒഴിവുകൾ നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ

പട്ടികവർഗക്കാർക്കോ[7] അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ബി.സി.വിഭാഗക്കാർക്കോ നൽകേണ്ട ഒരു ഇൻസൈഡർ ഒഴിവുണ്ടാകുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എസ്.സി/എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, അത് ഇൻസൈഡർ ഒ. ബി. സി, അതായത് അപേക്ഷക നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കേഡർ) റൂൾസ് 1954[8] ലെ ചട്ടം 5(1) പ്രകാരം കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതായും കണ്ടെത്തി. കേരള സർക്കാരുമായി ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടത്താത്തതിനാൽ, ചട്ടം 5(1) ന്റെ ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണ് യൂണിയൻ നടത്തുന്നത്.

7. നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളും ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കേഡർ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച നയവും ഹൈക്കോടതി പൂർണ്ണമായും തെറ്റായി വായിച്ചതായി കാണുന്നു.

---

7 ചുരുക്കത്തിൽ , 'എസ്.സി/എസ്.ടി '

8 ചുരുക്കത്തിൽ, 'കേഡർ റൂൾസ് '

8. കക്ഷികളുടെ അതാത് വാദങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് .

"ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കേഡർ) ചട്ടങ്ങൾ,1954

ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ആക്ടിലെ 3-ആം വകുപ്പിലെ ഉപവകുപ്പ് 1 നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് (LXI of 1951), കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം, ഇനിപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു:

xxx xxx xxx

2. നിർവചനങ്ങൾ: ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ, സന്ദർഭം മറ്റുവിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം, -

(എ) 'കേഡർ ഓഫീസർ' എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ ഒരു അംഗം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്;

(ബി) 'കേഡർ പോസ്റ്റ്' എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കേഡർ അംഗബലം നിർണയിക്കൽ) റെഗുലേഷൻസ്, 1955-ന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഓരോ കേഡറിന്റെയും

ഇനം 1-ന് കീഴിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഏതെങ്കിലും തസ്തികയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

XXX XXX XXX

5. വിവിധ കേഡറുകളിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ വിന്യസിക്കൽ - (1) വിവിധ കേഡറുകളിലേക്കുള്ള കേഡർ ഓഫീസർമാരെ അനുവദിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായോ കൂടിയാലോചിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തേണ്ടതാണ്."

9. പ്രസക്തമായ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) റൂൾസ്, 1954[9] ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർവീസ് (മത്സര പരീക്ഷ വഴിയുള്ള നിയമനം) റെഗുലേഷൻസ്, 1955[10] താഴെ വായിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് :

"**ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) റൂൾസ്, 1954.**

1951-ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ആക്ടിലെ (LXI-ലെ 1951) 3-ആം വകുപ്പിന്റെ ഉപവകുപ്പ് (1) നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച

9 ചുരുക്കത്തിൽ, 'റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിയമങ്ങൾ'

10 ചുരുക്കത്തിൽ, 'മത്സര പരീക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ'

ശേഷം, ഇതിനാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:-

XXX XXX XXX

7. മത്സര പരീക്ഷ വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.

7(1) കേന്ദ്ര സർക്കാർ, കമ്മീഷനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, കാലാകാലങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഇടവേളകളിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണ്.

7(2) കമ്മീഷനുമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതാണ്.

7(3) സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനം, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കായുള്ള [മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കായുള്ള] സർവീസിലെ പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

എന്നാൽ, പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗത്തിൽ [അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ] ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന്

യോഗ്യരാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചവരുമായവർ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വീസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായാൽ, സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമില്ലാതെ സംവരണമില്ലാത്ത ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

7(4) ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത നിലനിറുത്തുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സർവ്വീസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അനുയോജ്യരെന്ന് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉപചട്ടം (3) പ്രകാരം, പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കാം.

വിശദീകരണ കുറിപ്പ്:- 1994 മുതലാണ് സർവ്വീസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആരംഭിച്ചത്, അതിനാൽ 1994 ജനുവരി 1 മുതൽ ചട്ടം 7 ലെ ഉപചട്ടം (3) ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചട്ടം 7-ലെ ഉപചട്ടം (3)-ലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകുന്നതിലൂടെ,

ആരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

"ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (മത്സര പരീക്ഷ വഴിയുള്ള നിയമനം) റെഗുലേഷൻസ്, 1955

ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ (റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) ചട്ടങ്ങൾ, 1954, ചട്ടം 7 അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായും കൂടിയാലോചന നടത്തി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ഇതിനാൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത്:-

xxx xxx xxx

7. വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക:

(1) സബ്-റെഗുലേഷൻ (2) വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി, കമ്മീഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മെറിറ്റ് ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച ഒരു ലിസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്.

(2) പട്ടികജാതികൾക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കുമായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പരിധിക്കനുസൃതമായി, പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, സർവീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ

ഫിറ്റ്നസിനു വിധേയമായി, ഒരു ഇളവ് മാനദണ്ഡപ്രകാരം കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഈ സബ്-റെഗുലേഷനിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവ് മാനദണ്ഡം അവലംബിക്കാതെ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല."

10. സി.എസ്.ഇ-2006 നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 03.12.2005-ൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ ഉപവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

"വിജ്ഞാപനം

ന്യൂഡൽഹി, 2005 ഡിസംബർ 3 ലെ

ചട്ടങ്ങൾ

നമ്പർ.13018/6/2005-AIS(I).- ഇനിപ്പറയുന്ന സർവീസുകളിലെ/ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2006-ൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷ - സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ ചട്ടങ്ങൾ,

ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെയും സമ്മതത്തോടെ, പൊതു അറിയിപ്പിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു."

xxx xxx xxx

16 (1) ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം, മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും ഒടുവിൽ നൽകിയ മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്ക് പ്രകാരമുള്ള മെറിറ്റിന്റെ ക്രമത്തിൽ കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്രമീകരിക്കും. അതിനുശേഷം, കമ്മീഷൻ, റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി, മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികത്തേണ്ട റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസൃതമായി ഒരു യോഗ്യതാ മാർക്ക് (ഇനിമുതൽ പൊതു യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നിശ്ചയിക്കും. സംവരണ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി, മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നികത്തേണ്ട സംവരണ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് കമ്മീഷന് പൊതു യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവ് വരുത്താം :

എന്നാൽ, പരീക്ഷയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ യോഗ്യതയിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡത്തിലോ ഇളവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുവായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാർക്കും, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്കു അവരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതല്ല.

(ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

(2) സർവീസിലേക്കു വിന്യസിക്കുമ്പോൾ, സംവരണേതര ഒഴിവുകളിലേക്കു ശുപാർശ ചെയ്ത പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, അവർക്ക് അവരുടെ മുൻഗണനയുടെ ക്രമത്തിൽ ഉയർന്ന ചോയ്സ് ഉള്ള ഒരു സർവീസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസർവ്ഡ് (സംവരണ) ഒഴിവുകളിലേക്കു സർക്കാരിന് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. (ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടത്)

(3) സംവരണേതര ഒഴിവുകളിലേക്കു നിയമനത്തിനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കുറവും ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന റിസർവ്ഡ് (സംവരണ)

ഒഴിവുകകളിലേക്കു കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് കമ്മീഷൻ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴ്ത്തിയേക്കാം, ഉപചട്ടങ്ങൾ (4), (5) എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശുപാർശകളും കമ്മീഷന് നടത്താം.

(4) ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കമ്മീഷൻ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഉപചട്ടം (1)-ലെ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയിലോ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡത്തിലോ ഇളവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നിശ്ചിത പൊതുയോഗ്യതാ നിലവാരത്തിലോ അതിനു മുകളിലോ മെറിറ്റ് നേടുന്ന പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഈ മൊത്തം ശുപാർശിത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഈ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഏകീകൃത റിസർവ് ലിസ്റ്റും കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും, അതിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കീഴിലുള്ള അവസാനമായി ശുപാർശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് താഴെ മെറിറ്റ് ക്രമത്തിൽ ജനറൽ, സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, ഉപചട്ടം (1)-ലെ പ്രൊവിസോ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതയിലോ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡത്തിലോ ഇളവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ആദ്യ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, സംവരണ ലിസ്റ്റിലെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും.

(5) ഉപ-ചട്ടം (4) ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സർവീസുകളിലേക്കു വിന്യസിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്, കൂടാതെ ചില ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നികത്തപ്പെടാത്ത ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ച അതേ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിസർവ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെറിറ്റിന്റെ ക്രമത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അപേക്ഷ സർക്കാരിന് കമ്മീഷനിലേക്ക് അയയ്ക്കാം."

11. 30.07.1984-ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമം യൂണിയൻ

നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കേഡറുകളും/ജോയിന്റ് കേഡറുകളും നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് 24 സംസ്ഥാനങ്ങളെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു. പിന്നീട്, മറ്റൊരു നടപടിക്രമം 30/31.05.1985[11] ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു. 2007 ലെ കേഡർ അലോക്കേഷൻ (വിന്യാസം) സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസ്തുത അലോക്കേഷൻ (വിന്യാസം) സർക്കുലറാണിത്. മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ-ത്രിപുര, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം എന്നിവ ഗ്രൂപ്പ് III-ൽ വരുന്നു ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു & കശ്മീർ, കർണാടക, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവ ഗ്രൂപ്പ് II-ൽ വരുന്നു. റോസ്റ്റർ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അലോക്കേഷൻ (വിന്യാസം) തത്വങ്ങൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:

"ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ്

ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലനങ്ങളുടെയും

ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെയും പൊതു പരാതികളുടെയും

പെൻഷനുകളുടെയും മന്ത്രാലയം

സെക്രട്ടറി

ഡി.ഒ. നമ്പർ 13012/5/84-AIS(I) തീയതി 30/31 മെയ് 1985

11 ചുരുക്കത്തിൽ, 'അലോക്കേഷൻ സർക്കുലർ'

XXX XXX

(1) എല്ലാ കേഡറിലെയും ഒഴിവുകൾ 2:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ 'ഔട്ട്സൈഡർക്കും (പുറത്തുള്ളവർക്കും)' 'ഇൻസൈഡർക്കും (അകത്തുള്ളവർക്കും)' നീക്കിവച്ചിരിക്കും. ഭിന്നസംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ അനുപാതം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, അലോക്കേഷൻ സമയത്തല്ലെങ്കിൽ, ഒരു കേഡറിലെ ഒഴിവുകളിൽ 'ഔട്ട്സൈഡർ' 'ഇൻസൈഡർ' തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയൽ കണക്കാക്കുന്നത് 'ഔട്ട്സൈഡർ', 'ഇൻസൈഡർ', 'ഔട്ട്സൈഡർ' എന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും.

(2) പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ വിവിധ കേഡറുകളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം അനുസരിച്ച് സംവരണം ചെയ്യും. ഈ സംവരണത്തിനായി, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് തരംതിരിച്ച് ശതമാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഓരോ കേഡറിലെയും സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ 'ഇൻസൈഡർക്കും' 'ഔട്ട്സൈഡർക്കും' ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 2:1 എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ഈ അനുപാതം പൊതു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 'ഔട്ട്സൈഡർ', 'ഇൻസൈഡർ', 'ഔട്ട്സൈഡർ' എന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

(3) 'ഇൻസൈഡർ' ആയുള്ള സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വിന്യസിക്കുന്നതു കർശനമായും അവരുടെ റാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും, ആയതു അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കു വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയ്ക്കു വിധേയമായായിരിക്കും.

(4) 'ഔട്ട്സൈഡർ' ആയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, അവർ ജനറൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായാലും സംവരണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായാലും, അവർ പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും, വിന്യസിക്കുന്നത് ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, റോസ്റ്റർ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ചാർട്ടിൽ അവരുടെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ 'ഇൻസൈഡർ' നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ്.

(i) ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാന കേഡറുകളും/ജോയിന്റ് കേഡറുകളും അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കണം, ഓരോന്നിലും ഏകദേശം തുല്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളിലെ ശരാശരി പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നതായിരിക്കാം:

ഗ്രൂപ്പ് I: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ആസ്സാം , മേഘാലയ, ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത്.

ഗ്രൂപ്പ് II: ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, കർണാടക, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്.

ഗ്രൂപ്പ് III: മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ-ത്രിപുര, നാഗാലാൻഡ്, ഒറീസ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, സിക്കിം.

ഗ്രൂപ്പ് IV : തമിഴ്നാട്, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ.

(ii) കേഡറുകളുടെ/ജോയിന്റ് കേഡറുകളുടെ എണ്ണം 21 ആയതിനാൽ, ക്രമം 1-21, 22-42, 43-63 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും.

(iii) 'ഇൻസൈഡർ' ക്വാട്ട പിന്നീട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും അലോട്ട്മെന്റിന്റെ വിവിധ സൈക്കിളിലേക്ക് നൽകുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് 4 'ഇൻസൈഡർ' ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ അതത് സൈക്കിളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതത്തിലേക്ക് പോകണം, അതേ സൈക്കിളിൽനിന്ന് 2 'ഇൻസൈഡർ' ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, തുടർച്ചയായ രണ്ട് സൈക്കിളിലും അവരെ

സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നതായി കണക്കാക്കണം എന്നും മറ്റും.

(iv) 'ഔട്ട്സൈഡർ' ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മെറിറ്റ് ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും സംസ്ഥാന കേഡറുകളിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ താഴെ (v)-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അനുവദിക്കുകയും വേണം.

(v) ആദ്യ സൈക്കിളിൽ, 'ഇൻസൈഡർ' ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ലഭിക്കാത്ത സംസ്ഥാന കേഡർ/ജോയിന്റ് കേഡറുകൾക്ക് 'ഔട്ട്സൈഡർ' ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മെറിറ്റ് ക്രമത്തിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ വീതം നൽകണം. ഈ പ്രക്രിയ തുടർച്ചയായ സൈക്കിളുകളിൽ ആവർത്തിക്കണം, ഓരോ തുടർച്ചയായ സൈക്കിളും അടുത്ത തുടർച്ചയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം, ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് III സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് III സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, നാലാമത്തെ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് IV സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം, അഞ്ചാമത്തെ സൈക്കിൾ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് I സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഊഴം അയാൾക്ക് സ്വന്തം

സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വന്നേക്കാം. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അവനുമായി മാറ്റണം.

(vi) തുടർന്നുള്ള വർഷത്തേക്ക്, സംസ്ഥാന കേഡറുകൾ വീണ്ടും അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണം, എന്നാൽ മുൻവർഷത്തെ ഗ്രൂപ്പ് I താഴെയായി നൽകണം, അതായത്, ക്രമീകരണം ഗ്രൂപ്പ് II-ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. മൂന്നാം വർഷത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് III മുന്നിലെത്തും.

(vii) സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ, സംവരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പോലും സർവീസിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാവുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് കണക്കാക്കുമെങ്കിലും, അലോട്ട്മെന്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പോലെ തുല്യമായി പരിഗണിക്കും. സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിക്ക് സമാനമായ ഒരു നടപടിക്രമം സ്വീകരിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമാന ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും സമാനമായ പ്രവർത്തന

വിശദാംശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും വേണം. പൊതുവായ 'ഇൻസൈഡേഴ്സ്' ക്വാട്ടയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് 'ഇൻസൈഡർ' റിസർവ്ഡ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നികത്താനാകും."

12. 04.07.2002 ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ, 2002 മുതൽ 2007 വരെ എല്ലാ വർഷവും ഐ.എ.എസിനായി നികത്തേണ്ട ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 85 ആയി ഉയർന്നു. കേഡർ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4 പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം. 10.03.1995-ലെ വിജ്ഞാപനത്തിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവലോകനമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. 04.07.2002 ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നത് ഒരു കക്ഷികളുടെയും തർക്കമല്ല. ഈ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോഴേക്കും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ-2002[12]ന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, സി.എസ്.ഇ -2002 ൽ 85 ഓഫീസർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ, സി.എസ്.ഇ-2002

12.ചുരുക്കത്തിൽ 'സി.എസ്.ഇ-2002'

ൽ 70 ഓഫീസർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള 15 ഒഴിവുകൾ അടുത്ത നാല് വർഷങ്ങളിലായി വിഭജിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ, സി.എസ്.ഇ-2006-ലെ ഒഴിവുകളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകത 89 ആയി (85+4).

13. അലോട്ട്മെന്റിന് ലഭ്യമായ 89 തസ്തികകളിൽ 108 തസ്തികകൾക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചു. 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിച്ചതിൽ 7 മുതൽ 14 വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 24.09.2018-ന് ഈ കോടതിയിൽ യൂണിയന് വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിച്ച ലഘു കുറിപ്പിൽ രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ളത് 595 ജില്ലകളാണെന്നും, സി.എസ്.ഇ-2006-ലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകൾ 14/595*89= 2.09(2 എന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു) ആയി നിർണ്ണയിച്ചു . 31.10.2018 ന് യൂണിയൻ സമർപ്പിച്ച അധിക സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതത്തിൽ കേഡറുകൾക്കിടയിൽ 89 എന്ന അംഗബലം വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും

ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലെ 2 ഒഴിവുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നികത്താൻ തീരുമാനിച്ചു:

ആകെ ഒഴിവുകൾ			കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകൾ								
			യുആർ			ഒ. ബി. സി			എസ്സി/എസ്ടി		
T	I	O	T	I	O	T	I	O	T	I	O
2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0

T- ടോട്ടൽ, I- ഇൻസൈഡർ ഒഴിവുകൾ, O- ഔട്ട്സൈഡർ ഒഴിവുകൾ

14. അപേക്ഷകയുടെ കാര്യത്തിൽ, അവർ ഒരു ജനറൽ മെറിറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെന്ന് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അനുവദനീയമായ ഇളവുകൾ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

15. ഈ വസ്തുതാപശ്ചാത്തലത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7(3) പ്രകാരം, എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയാൽ സംവരണേതര ഒഴിവുകളിലേക്കു നിയമിക്കുമെന്നായിരുന്നു യൂണിയന്റെ വാദം. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നത്

കണക്കിലെടുത്ത് ചട്ടം 7(4) വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉപചട്ടം(3) പ്രകാരം എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. ചട്ടം 7(3) പ്രകാരം ഒരു എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ആനുകൂല്യം കൂടാതെ നിയമിച്ചാൽ, അവരെ റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കാമെന്നു വാദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ചട്ടം 7(4) എന്നത് ചട്ടം 7(3)ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്, അതു പ്രകാരം ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഒരു എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകയെ ഒരു ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കേഡറിൽ

വിന്യസിച്ചത്, ആയത് അലോക്കേഷൻ സർക്കുലറിലെ ക്ലോസ് 4-ന്റെ സബ് ക്ലോസ് (v), (vi) എന്നിവയനുസരിച്ചാണ്. ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബാധകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോ/ഇളവുകളോ അപേക്ഷക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, അവർ ഒരു ജനറൽ മെറിറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഒ. ബി. സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായ സചീന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ 26-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. അപേക്ഷകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അത്തരം ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളും അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ, ഒരു ഒ. ബി. സി ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, കേഡർ വിന്യസിക്കുന്നതിനായി പിന്തുടരുന്ന കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായതിനാൽ ഒ. ബി. സിയുടെ ആദ്യ ഒഴിവ് മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിന് അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഏകദേശം തുല്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എടുത്ത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ 24

സംസ്ഥാനങ്ങളെയും നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കിയാണ് കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പദ്ധതി. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കേഡറുകൾ വീണ്ടും അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മുൻ വർഷത്തെ ഗ്രൂപ്പ് I താഴെയാവുന്നു, അതായത് മുൻ വർഷത്തെ ക്രമീകരണം താഴെയാവുന്നു. അങ്ങനെ, അടുത്ത വർഷത്തെ ക്രമീകരണം ഗ്രൂപ്പ് II-ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. മൂന്നാം വർഷത്തിൽ, ഗ്രൂപ്പ് III ഒന്നാമതായി വരും. അങ്ങനെ സി.എസ്.ഇ 2006 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കേഡർ അലോക്കേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു:-

സി.എസ്.ഇ -2006 ലെ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കേഡർ അലോക്കേഷനായി പിന്തുടരേണ്ട കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ക്രമം മാറ്റി.			
ഗ്രൂപ്പ് I	ഗ്രൂപ്പ് II	ഗ്രൂപ്പ് III	ഗ്രൂപ്പ് IV
1. മഹാരാഷ്ട്ര 2.മണിപ്പൂർ ത്രിപുര 3.നാഗാലാൻഡ് 4. ഒറീസ 5. പഞ്ചാബ് 6. രാജസ്ഥാൻ 7. സിക്കിം	1. തമിഴ്നാട് 2. എ ജി എം യു ടി 3.ഉത്തരാഖണ്ഡ് 4.ഉത്തർപ്രദേശ് 5. പശ്ചിമ ബംഗാൾ	1.ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 2. അസം മേഘാലയ 3. ബീഹാർ 4. ഛത്തീസ്ഗഡ് 5. ഗുജറാത്ത്	1. ഹരിയാന 2. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 3. ജമ്മു & കശ്മീർ 4. ജാർഖണ്ഡ് 5. കർണാടക 6. കേരളം 7. മധ്യപ്രദേശ്

16. അപേക്ഷകയെ വിന്യസിച്ച ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനവുമായി കേഡർ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 5(1) പ്രകാരം കൂടിയാലോചന

നടത്തിയെന്നും വാദിച്ചു. അപേക്ഷകയെ വിന്യസിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചു. അതിനാൽ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷകയെ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ കൂടിയാലോചന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി. അപേക്ഷക കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളായതിനാലും കേരളത്തിലേക്ക് വിന്യസിക്കണമെന്നു താത്പര്യപെടുന്നതിനാലും കേരള സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുമുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിയമത്തിൽ പൂർണമായും തെറ്റുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളതിനാൽ അപേക്ഷകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാരുമായി അത്തരം കൂടിയാലോചനകൾ ആവശ്യമില്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസൈഡർക്കുള്ള ആദ്യ ഒഴിവ് നികത്തിയത് പ്രസന്ന.എൻ - ന് ആണ്. മറ്റ് ഒഴിവ് ഔട്ട്സൈഡർ ഒ. ബി. സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അത് നികത്തിയത് ക്രമ നമ്പർ 131-

ആയ ആളാണ്, ആ വർഷം ഗ്രൂപ്പ് IV ലെ താഴെനിന്നും രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം.

17. 89 ഒഴിവുകൾ നികത്താനുള്ള തീരുമാനം മുസ്സൂറിയിലെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ഭരണപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും വാദിച്ചു. കേഡറിലോ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിലോ ഒഴിവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അധിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുന്നില്ലെന്നു വാദിച്ചു, കാരണം അത്തരമൊരു ഭരണപരമായ തീരുമാനം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല മറിച്ച് രാജ്യത്തിനാകെ ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, സിഎസ്ഇ-2006-ലെ 89 ഒഴിവുകൾ നികത്താനുള്ള നയപരമായ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഓഫീസർമാരെ അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. **ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന v. സുഭാഷ് ചന്ദർ മർവാഹ ആൻഡ് മുതൽ പേർ.**[13],

13 (1974) 3 SCC 220

ശങ്കർസൻ ഡാഷ് v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ[14] എന്നിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്.

18. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുതൽ പേർ v. രാജീവ് യാദവ്, ഐ. എ. എസ് മുതൽ പേർ[15] എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധിയും അപ്പീൽവാദി പരാമർശിച്ച, അലോക്കേഷൻ സർക്കുലർ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഐ.എ.എസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേഡറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കോ വിന്യസിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേഡർ അനുവദിക്കുന്നത് സർവീസിലെ ഒരു ആകസ്മികതയാണ്. കോടതി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചു:

> "6. പ്രസ്തുതചോദ്യം മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഐ.എ.എസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി പരിഗണിക്കാനുള്ള

14 (1991) 3 SCC 47
15 (1994) 6 SCC 38

അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേഡറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കോ വിന്യസിക്കാൻ അവകാശമില്ല. കേഡർ അനുവദിക്കുന്നത് സർവീസിലെ ഒരു ആകസ്മികതയാണ് . ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലെ അംഗത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. 31-5-1985-ലെ കത്തിലെ ക്ലോസ് (2)-ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിന്യസിക്കലിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വിന്യസിക്കലിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്നാൽ നിയമനങ്ങളുടെയും തസ്തികകളുടെയും സംവരണം നൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 (4) പ്രകാരം പ്രസ്തുത തത്വങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. ..... "റോസ്റ്റർ സിസ്റ്റം" ഇല്ലായെങ്കിൽ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നത് അസാധ്യമാണ്. കേഡർ അലോക്കേഷന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാ കേഡറുകൾക്കുമിടയിൽ സംവരണഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തുല്യമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു."

19. ഈ കോടതിയുടെ **യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുതൽ പേർ v. സത്യപ്രകാശും മുതൽ പേർ**[16] ആയി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ക്വാട്ട നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മെറിറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിഗണിച്ചാണ് എന്നും വാദിച്ചു. അതിനാൽ, സി.എസ്.ഇ -2006 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറിറ്റിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തസ്തിക നികത്തുന്നതിനുള്ള ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ക്വാട്ട നിർണ്ണയിക്കാൻ പരിഗണിച്ചത് മറ്റ് കക്ഷികളുടെ തർക്കമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ വിധി നിലവിലെ കേസിന്റെ വസ്തുതകൾക്ക് ബാധകമല്ല.

20. മറുവശത്ത്, കേരള സംസ്ഥാനം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അപേക്ഷകനെ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അപേക്ഷകന്റെ അഭിഭാഷകൻ

16 (2006) 4 SCC 550

വാദിച്ചു. **യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ v. ജ്യോതിലാൽ മുതൽ പേർ**[17] എന്നിങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയെ ആശ്രയിച്ചു സംസ്ഥാനവുമായുള്ള കൂടിയാലോചനയുടെ അഭാവത്തെകുറിച്ച് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചു:

"37.മേൽപ്പറഞ്ഞവ കണക്കിലെടുത്ത്, ഇപ്രകാരം വിധിച്ചു:

xxx xxx xxx

(v) നിലവിലെ കേസിൽ, ചട്ടം 5-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണ് 1993 ഡിസംബർ 17-ലെ കത്ത് മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാർ അലോക്കേഷൻ (വിന്യാസ) ഉത്തരവ് പാസാക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാനുള്ള കത്തുകൾ 1994 ഫെബ്രുവരി 8-ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു.കൂടിയാലോചന ഉത്തരവിറക്കുന്നതിനു മുമ്പായിരിക്കണം അല്ലാതെ അതിനു ശേഷമല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനെ

17 (2003) 3 ILR (Kerala) 516

തന്നെ ചെയ്യണം, മറ്റു രീതിയിലല്ല. ഈ നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിലവിലെ കേസിലെ നടപടി ,ചട്ടം 5-ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നില്ല.

21. പ്രസ്തുത വിധിക്കെതിരെയുള്ള സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 47/2004 03.05.2006-ന് തീർപ്പാക്കിയതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ ഈ കോടതി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:

> "പ്രാഥമിക പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ അപ്പീലിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന് അന്തിമ നിവൃത്തി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നാം എതിർകക്ഷി പത്തുവർഷത്തോളമായി കേരള സംസ്ഥാന കേഡറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഒറീസ കേഡറിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർവിന്യാസം അനീതിയും ന്യായവിരുദ്ധവുമാണ്. അതിനാൽ, ഒറീസ സംസ്ഥാന കേഡറിലേക്കുള്ള ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയുടെ പുനർവിന്യാസം സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ഉത്തരവുകളൊന്നും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

തൽഫലമായി, ഈ അപ്പീലിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട നിയമപരമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതൽ ഉചിതമായ മറ്റൊരു കേസിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി വെച്ചുകൊണ്ട്, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ച ഈ അപ്പീൽ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ന്യായമായ പരിഹാരം എന്ന് കരുതുന്നു."

22. അപേക്ഷക ഒരു ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്, അതിനാൽ, കേഡർ അലോക്കേഷൻ സമയത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് ഒബിസി പദവി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്നു വാദിക്കുന്നു, എന്നാൽ യൂണിയൻ ഈ വസ്തുതയെ അവഗണിച്ചു. ക്രമനമ്പർ 26 ലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഔട്ട്സൈഡറായി മഹാരാഷ്ട്ര കേഡർ അനുവദിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപേക്ഷകയും ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്, അതിനാൽ അവർക്കും മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിലേക്ക് അനുവദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

23. ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ട ചോദ്യം, കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടത്, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ സംസ്ഥാനവുമായാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ വിന്യസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവുമായാണോ എന്നതാണ്.

അപേക്ഷകയുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനവും കേരള സംസ്ഥാനവുമായി ഒരു കൂടിയാലോചനയും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. പ്രസ്തുത വാദം എന്തായാലും സമർത്ഥിക്കാനാവാത്തതാണ്. അപേക്ഷകയെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വിന്യസിച്ചു, ആ സംസ്ഥാനത്തേക്കു അവരെ വിന്യസിക്കുന്നതിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനം യഥാവിധി നൽകിയ സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, അപേക്ഷകയെ സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാനവുമായി യാതൊരു കൂടിയാലോചനയും നടത്തേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ, വിന്യസിച്ച സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ കേഡർ ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 5(1) ലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

24. 04.07.2002-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ 2007 വരെ നികത്തേണ്ട 89 ഒഴിവുകൾ അനുവദിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതിൽ കേരള സംസ്ഥാനം തർക്കിച്ചിട്ടില്ല. 89 ഒഴിവുകളിൽ, രണ്ട് ഒഴിവുകൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചു, ഒന്ന് ഒരു ഇൻസൈഡറും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ഒ.ബി.സിയും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിൽ

കേരള കേഡറിന് കുറവുണ്ടെന്ന വസ്തുത വിജയിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് തർക്കിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അപേക്ഷകന് സ്വന്തം സംസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് അധിക ഒഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. രാജ്യത്തെ മറ്റ് 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി അലോക്കേഷൻ (വിന്യാസം) നടത്തി കുറവുള്ള മുഴുവൻ കേഡറും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന വാദം അപഹാസ്യമാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നത് യൂണിയനാണ്, അല്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാനമോ കോടതിയോ അല്ല.

25. അലോക്കേഷൻ ഓർഡർ **രാജീവ് യാദവിൽ** ഈ കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അനുവദിച്ച ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും യുക്തിപരമായ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കാരണം രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജില്ലകളുടെ എണ്ണം അതായത് 595 സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഈ രീതിയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിനീയമായ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി. അതനുസരിച്ച്, രണ്ട് ഒഴിവുകൾ

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിഹിതം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു.

26. അപേക്ഷക അവരുടെ സ്വന്തം കേഡറായ കേരള സംസ്ഥാനത്തേക്കു വിന്യസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 4 സീനിയർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒബിസി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇളവുകളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ, ഒരു പൊതുവിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ മെറിറ്റിലായിരുന്നു അപേക്ഷക ഉൾപെട്ടിരുന്നത്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7(3) ന്റെ പ്രൊവിസോയും, സി.എസ്.ഇ -2006-ലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലെ ക്ലോസ് 16(1)-ലെ പ്രൊവിസോയും അനുസരിച്ച്, എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ബി.സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇളവുകളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നു അപേക്ഷക ഉൾപ്പെടെയുള്ള

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ അപേക്ഷകയെ ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി കണക്കാക്കി. സി.എസ്.ഇ -2006 വിജ്ഞാപനത്തിലെ ക്ലോസ് 16(2) പ്രകാരം, സംവരണമില്ലാത്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉയർന്ന ചോയ്സ് ഉള്ള സേവനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സംവരണ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അവരുടെ മുൻഗണന ക്രമത്തിൽ സർക്കാരിനു ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സർവീസ് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷകയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഐ.എ.എസ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

27. അതിനാൽ, ഒരു ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, കേരള സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല, കാരണം അലോകേഷൻ (വിന്യാസം) ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത സംസ്ഥാനത്തേക്കു അലോകേഷൻ (വിന്യാസം) നൽകുന്നതിന് പരിഗണിക്കാൻ പോലും

അപേക്ഷകയ്ക്ക് അർഹതയില്ല. കേഡർ പോരായ്മയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അപേക്ഷകയെ അനുവദിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ ന്യായം വിചിത്രവും അർഹതയില്ലാത്തതുമാണ്.

28. ഈ കോടതിയുടെ ഉറച്ച വീക്ഷണം, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേര് മെറിറ്റ് (യോഗ്യത) ലിസ്റ്റിൽ വന്നാലും, അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നിയമനം അവകാശപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല എന്നതാണ്. **ശങ്കർസൻ ദാഷ്** എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചു:

> "7. നിയമനത്തിനായി നിരവധി ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും മതിയായ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്താൽ, വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള അനിഷേധ്യമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്നു, അത് നിയമപരമായി നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ, യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിജ്ഞാപനം, എന്നാൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് പോസ്റ്റിന് ഒരു അവകാശവും ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രസക്തമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ചട്ടങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം, ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒഴിവുകളും നികത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഉചിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവുകൾ നികത്തേണ്ടെന്ന തീരുമാനം സത്യസന്ധമായി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒഴിവുകളോ അവയിലേതെങ്കിലുമോ നികത്തുകയാണെങ്കിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുപോലെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ താരതമ്യ യോഗ്യതയെ മാനിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ബാധ്യസ്ഥരാണ്, വിവേചനം അനുവദിക്കാനാവില്ല.

ഈ ശരിയായ നിലപാടാണ് ഈ കോടതി സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുന്നത്, കൂടാതെ ഹരിയാന സംസ്ഥാനം v. സുബാഷ് ചന്ദർ മർവാഹ [(1974) 3 SCC 220 : 1973 SCC (L&S) 488 : (1974) 1 SCR 165] , നീലിമ ഷാംഗ്ലു V. ഹരിയാന സംസ്ഥാനം [(1986) 4 SCC 268 : 1986 SCC (L&S) 759] , അല്ലെങ്കിൽ ജതീന്ദർ കുമാർ V. പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം [(1985) 1 SCC 122 : 1985 SCC (L&S) 17 (1985) 1 SCR 899] എന്നീ കേസുകളിലെ തീരുമാനങ്ങളിലും വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു കുറിപ്പും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല."

29. സുഭാഷ് ചന്ദർ മർവാഹയിൽ, ഒഴിവുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നിയമനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് നിയമപരമായ അവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഈ കോടതി വിധിച്ചു. ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിധിച്ചു :

> "10. ഒഴിവുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നിയമനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് നിയമപരമായ അവകാശം നൽകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പരിഗണനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷ. നിയമനത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് വരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര നിയമനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് നിയമനം ലഭിക്കാൻ അവകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും, നിയമനത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലിസ്റ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റാങ്കിംഗിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ന്യായമായ പരാതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ..... ഒഴിവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി

നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടോ സർക്കാർ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല."

30. അതിനാൽ, ഐ.എ.എസ് കേഡറിലെ 89 ഒഴിവുകൾ മാത്രം നികത്താനുള്ള യൂണിയന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ തർക്കിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. 89 ഒഴിവുകൾ മാത്രം നികത്താനുള്ള യൂണിയന്റെ നയപരമായ തീരുമാനം പരിശോധിക്കാതെ അപേക്ഷകയ്ക്ക് കേരള കേഡർ അനുവദിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് വഴി ഹൈക്കോടതി അധികാരപരിധി മറികടന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇളവുകളോ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒ.ബി.സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കണമെന്ന നിയമം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും തെറ്റിച്ചു.

31. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7(3) വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത്, എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥി, സർവ്വീസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയാൽ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകാതെ അവരുടെ യോഗ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി "സംവരണേതര ഒഴിവുകളിലേക്ക്

നിയമിക്കപ്പെട്ടും". ചട്ടത്തിലെ അത്തരം വ്യവസ്ഥ **ഇന്ദ്ര സാഹ്നി മുതൽ പേർ v. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുതൽ പേരിലെ**[18] ഈ കോടതിയുടെ വിധിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണ്, ആയത് ഇപ്രകാരമാണ് :

> "811. അനുച്ഛേദം 16(4) പ്രകാരമുള്ള സംവരണങ്ങൾ ഒരു സാമുദായിക സംവരണം പോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില അംഗങ്ങൾ അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പൺ മത്സരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സംഭവിക്കാം; പട്ടികജാതിക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാട്ടയിൽ അവരെ കണക്കാക്കില്ല; അവരെ ഓപ്പൺ മത്സര ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി കണക്കാക്കും."

32. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളുടെ ചട്ടം 7(3) ന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി ചട്ടം 7(4)നെ വായിക്കേണ്ടതാണ്, ആയതു പ്രകാരം "ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയുടെ പരിപാലനം കണക്കിലെടുത്ത്" എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നു.

---

18 (1992) Supp. 3 SCC 217

സംവരണമില്ലാത്ത ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനത്തിന് അനുയോജ്യനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിക്ക് സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആയതു ഭരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം.

33. അപേക്ഷക ഒബിസിയിൽപെട്ടയാളാണെങ്കിലും ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദനീയമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇളവുകളോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവർ ഒരു പൊതു മെറിറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായിരുന്നു, അതിനാൽ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഒബിസി സംവരണ സീറ്റിന് അർഹതയില്ല. ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിലുള്ള മെറിറ്റ് സ്ഥാനം കണക്കിലെടുത്ത് ചട്ടം 7(3)-ലെ ഒരു ജനറൽവിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി പരിഗണിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കേഡറിലേക്ക് അവരെ വിന്യസിച്ചു.

34. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ 7-ാംനിയന്ത്രണത്തിൽ, ചട്ടം 7-ന് കീഴിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയിലെ ഒ.ബി.സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളുടെ ചട്ടം 7-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കിയ കേസിന്റെ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത്തരം നിയന്ത്രണം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7-ന് യോജിക്കാത്തതിനാൽ, അത് നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിമാറണം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകരുത്. അതിനാൽ, നിയന്ത്രണം 7-ൽ ഒബിസിയെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് നിലവിലെ അപ്പീലുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്രസക്തമാണ്, കാരണം അപേക്ഷകയുടെ കേസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

35. ഒബിസി ആയി ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇളവുകളോ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥി സചീന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ് ആണെന്നും,

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ കേഡറുകളുടെയോ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് I ലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, അപേക്ഷകയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര കേഡറിലേക്ക് നിയമനത്തിന് ഒരു ക്ലെയിമും ഇല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് കേരള കേഡറിനും അവകാശമില്ലായിരുന്നു, കാരണം കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ തസ്തിക ഔട്ട് സൈഡർ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് IV-ൽ കേരളത്തിനു താഴെ നിന്നും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നതിനാൽ, ക്രമ നമ്പർ 131-ലെ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ആ കേഡർ അനുവദിച്ചു.

36. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച **സത്യപ്രകാശ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ**[19] എന്ന കേസിലെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് **സത്യപ്രകാശിൽ** ഈ കോടതി മുമ്പാകെയുള്ള അപ്പീൽ. മേൽപ്പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രസർവീസുകളിലൊന്നും നിയമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒബിസിയിൽ

19 യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, 2002 എസ്സിസി ഓൺലൈൻ ഡെൽ 1000 = (2002) 99 ഡിഎൽടി 749 (ഡിബി)

പെട്ടവരാണെങ്കിലും ജനറൽ മെറിറ്റിൽ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ യൂണിയൻ എടുത്തു. 28 വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലെ സേവനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനമായ സി.എസ്.ഇ-1996 ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പ്രസ്തുത വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടങ്ങളല്ല, വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളാണ്. കാതലായ ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

> "12. ഈ റിട്ട് ഹർജികളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന ചോദ്യം, റിതേഷ് ആർ. സാഹയുടെ കേസിലെ (മുകളിൽ പറഞ്ഞ) സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം പരിഗണിച്ച് മെറിറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്ലെയ്സ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഇപ്പോഴും ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി കണക്കാക്കുകയും അതുവഴി മറ്റ് ഒബിസി വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സേവന വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്.

13. ....ഇതുവരെ സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ചട്ടം 16 ലെ ഉപചട്ടം (ii) ൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നതു പോലെ, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമായ ഇളവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചട്ടം 16-ൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന്, റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവലംബിക്കാതെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അതത് സംവരണവിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കരുത്.

xxx xxx xxx

15. റിതേഷ് ആർ. സാഹയുടെ കേസിൽ (മുകളിൽ പറഞ്ഞ) സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനവും ചട്ടം 16 ലെ വ്യവസ്ഥയും സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തമായി നിരോധിക്കുന്നു, കാരണം ചില സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും മെറിറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്, പരിമിതമായ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്, അതായത്, സർവീസിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, എന്നാൽ

അതുവഴി ഏതെങ്കിലും സർവീസിൽ വിന്യസിക്കാനായുള്ള അവരുടെ അവകാശം ഒ.ബി.സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

.....ഒ.ബി.സി വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുലെടുക്കുന്നതിനും ജോലിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനും മെറിറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പൊതുവിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മറ്റെല്ലാ ലക്ഷ്യത്തിനും ഉദ്ദേശ്യത്തിനും ഇപ്പോഴും സംവരണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല.

xxx xxx xxx

17. .....ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് സ്വന്തം മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവേശനം പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സംവരണ വിഭാഗത്തിന്റെയോ ക്വോട്ടയിലാണെന്നു കണക്കാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 16(4) ന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവിന് എതിരായിരിക്കും."

37. പ്രസ്തുത വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലാണ് ഈ കോടതി 05.04.2006-ന് **സത്യപ്രകാശിൽ** തള്ളിയത്. 3.12.2005-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിബന്ധന ഈ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ്, അതിനാൽ, ചട്ടങ്ങളിലെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനത്തിലെയും ചില വ്യവസ്ഥകൾ **ഇന്ദ്ര സാഹ്നിയിൽ** ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അത്തരം ചോദ്യം ഉയരുന്നില്ല; അതിനാൽ, ചട്ടങ്ങളുടെ നിയമസാധുത തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

38. സി.എസ്.ഇ -2006-ലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 3.12.2005-ലെ വിജ്ഞാപനം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 7-ന്റെയും അലോക്കേഷൻ സർക്കുലറിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വിജ്ഞാപനത്തിലെ ക്ലോസ് 16(1)-ലെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം, പരീക്ഷയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥി യോഗ്യതയിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇളവുകളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും,

പൊതു യോഗ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യനാണെന്ന് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിലും എസ്സി/എസ്ടി, ഒബിസി എന്നിവയ്ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അവരെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.

39. സംവരണമില്ലാത്ത ഒഴിവുകളിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്ത എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംവരണ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ അവർക്ക് ഉയർന്ന ചോയ്സ് ഉള്ള സേവനം അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നൽകുന്നത് സി.എസ്.ഇ -2006-ലെ ക്ലോസ് 16-ന്റെ ഉപവകുപ്പ് (2) ആണ്. ഒരു ജനറൽ മെറിറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സംവരണമില്ലാത്ത ഒഴിവിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എസ്സി/എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അത് സർവീസ് സെലെക്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി സർവീസ് തേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

വാസ്തവത്തിൽ, കേഡർ അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് അപേക്ഷക ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, അപേക്ഷക സ്വന്തം സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തു, എന്നാൽ അവിടേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ അവർക്ക് യോഗ്യതയില്ല. സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർ അവസരം നേടിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഹോം കേഡർ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, തികച്ചും ന്യായീകരണമില്ലാത്ത കാരണങ്ങളിൽ ഹോം കേഡറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

40. രാജീവ് യാദവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേഡർ വിന്യസിക്കൽ ഒരു അവകാശമല്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഐഎഎസിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കപെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേഡറിലേക്കോ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കോ അനുവദിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും വിധിച്ചു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, കേഡർ അനുവദിക്കുന്നത് സർവീസിലെ ഒരു ആകസ്മികതയാണ്. അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിലെ അപേക്ഷക രാജ്യത്തെവിടെയും സേവനം

ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്തയാളാണ്. ഒരു അപേക്ഷകനെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഹോം കേഡറിനായുള്ള പിടിയും വലിയും ആരംഭിക്കുന്നു. കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണ്, ചട്ടം 7(3) ന്റെ വ്യവസ്ഥയായി വായിക്കേണ്ട ചട്ടം 7(4) പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒഴിവല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം കേഡർ അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് വിവേചനാധികാരമില്ല. അതിനാൽ, അലോക്കേഷൻ സർക്കുലറിന്റെ ലംഘനം ആരോപിച്ച് കേഡർ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്ന് ട്രൈബ്യൂണലോ ഹൈക്കോടതിയോ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

41. കേരള സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം സ്വീകാര്യമല്ല. മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ അത്തരം കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേഡർ കുറവ് പരിഗണിക്കാതെയാണ് മൊത്തം ഒഴിവുകൾ 89 ആക്കിയത് എന്നും ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കേരള

സംസ്ഥാനവുമായി നിർബന്ധിത കൂടിയാലോചന ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ അവഗണിച്ചു എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. യൂണിയൻ സമർപ്പിച്ച അധിക സത്യവാങ്മൂലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ അത്തരം നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം കേഡർ ഗ്യാപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നതിനാൽ യൂണിയന്റെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല കാരണം ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പുകളിൽ വിശദമാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 89 ഒഴിവുകൾ അനുവദിച്ചത് .

42. ഒറീസ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ അനുവദിച്ചെങ്കിലും കേരള സംസ്ഥാനവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് **ജ്യോതിലാലി**ൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിന്യസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തോടല്ല, ആ

ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിന്യസിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനവുമായാണ് കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടത് എന്ന അടിസ്ഥാന തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.

43. 1987-ലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ (നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങളുടെ ചട്ടം 6 പ്രകാരം, എവിടെയാണോ അപേക്ഷകനെ തൽക്കാലം നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഉടലെടുത്തത് അവിടുത്തെ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താൻ സമർപ്പിച്ച അസ്സൽ വ്യവഹാരം പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരപരിധി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവരുടെ അസ്സൽ വ്യവഹാരത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയായതിനാലാണ് അപേക്ഷക എറണാകുളം ബെഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. വ്യവഹാരം സമർപ്പിക്കുന്ന

തീയതിയിൽ അപേക്ഷകയെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടപടിയുടെ കാരണം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഉണ്ടായതെന്ന് അപേക്ഷക വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

44. ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചറൽ ഗ്യാസ് കമ്മീഷൻ വേഴ്സസ് ഉത്പൽ കുമാർ ബസു മുതൽ പേർ[20] ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ, റിട്ട് ഹരജിക്കാരന് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്ന കാരണത്താൽ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. അനുച്ഛേദം 226 ലെയും 1987 ലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ (നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങളിലെ, ചട്ടം 6 ലെയും ഭാഷ സമാനമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കാം. ഈ കോടതി ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 226 (2) പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം വിധിച്ചു:

20 (1994) 4 SCC 711

"8. റിട്ട് പെറ്റീഷനിൽ വാദിച്ച വസ്തുതകളിൽ നിന്ന്, നടപടിയുടെ ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ പ്രദേശിക അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വാദത്തിൽ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധി NICCO അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. NICCO പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കൊൽക്കത്തയിലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരസ്യം വായിച്ച് ONGC നൽകാനുദ്ദേശിച്ച കരാറിനെക്കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞു. അതിന് മറുപടിയായി, അവർ അതിന്റെ കൽക്കട്ട ഓഫീസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ..... അതിനാൽ, വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ, നടപടിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ ഉടലെടുത്തതായി NICCO അവകാശപ്പെടുന്നു, കാരണം അവർ പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ്, അവർ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഓഫർ നിരസിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ടെൻഡറുകൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇഐഎല്ലിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നും; അവ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് കരാർ നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം

ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് എടുക്കുമെന്നും പരസ്യത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായും, കരാർ ജോലിയുടെ നടത്തിപ്പ് ഗുജറാത്തിലെ ഹാസിറയിൽ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കൽക്കട്ടയിലെ പരസ്യം വായിക്കുകയും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഓഫർ സമർപ്പിക്കുകയും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാത്രം, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നടപടിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ വസ്തുതകൾ രൂപപ്പെടില്ല. അതുപോലെ അത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഫാക്സ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും അതിന് കൽക്കട്ടയിൽ മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം നടപടിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ വസ്തുതകൾ രൂപപ്പെടില്ല. കൂടാതെ 15-1-1993-ലെ ഫാക്സ് സന്ദേശം വഴി ഓഫർ നിരസിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല കാരണം അത് സംഭവിച്ചത് 27-1-1993 ലാണ്. അതിനാൽ, റിട്ട് ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിലും, നടപടിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉണ്ടായതായി പറയാനാവില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്."

45. ഈ കോടതി **ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സിക്കിം**[21] എന്ന പേരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ, നടപടിയുടെ കാരണം പൂർണ്ണമായോ

21 (2007) 11 SCC 335

ഭാഗികമായോ എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ മുഴുവൻ കേസ് നിയമവും അവലോകനം ചെയ്തു, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂട്ട്/ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിന് കോടതിക്ക് പ്രാദേശിക അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിധിച്ചു. ഈ കോടതി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചു:

> "**37.** മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അനുപാതം കണക്കിലെടുത്തും, അപ്പീൽവാദി/ഹർജിക്കാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകൾ നടപടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്, അത്തരം വസ്തുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ ഭൗതികമോ, അനിവാര്യമോ, അവിഭാജ്യ ഘടകമോ ആണോ എന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നടപടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉയർന്നുവന്നാൽ പോലും, സ്യൂട്ട്/ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കോടതിക്ക് പ്രാദേശിക അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അത് "പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം" ആയിരിക്കണം, അതിൽ കുറഞ്ഞതാവരുത്."

46. ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് **നകുൽ ദിയോ സിംഗ് വേഴ്സസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ്**[22]എന്ന വിധിന്യായത്തിൽ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അസ്സൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത കേസിൽ, അച്ചടക്ക അതോറിറ്റിയും അപ്പീൽ അതോറിറ്റിയും ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പീൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ലഭിച്ചതിനാൽ, അസ്സൽ ഹർജി പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരം അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അപേക്ഷകൻ അവകാശപ്പെട്ടു. കോടതി താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിധിച്ചു:

> "29. .....**സ്വൈകയിലെ** തീരുമാനങ്ങൾ പ്രകാരം ഉത്തരവോ അറിയിപ്പോ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരാതിപ്പെട്ട നടപടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ

22 1999 SCC ONLINE KER 366

കാരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ കക്ഷിക്ക് പ്രവർത്തത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പരാതിപ്പെട്ട പ്രവർത്തി ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രാദേശിക അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് നടക്കുമ്പോളും, ഒരു അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി തള്ളിക്കളയുമ്പോളും, ഹൈക്കോടതിയുടെയും അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്താണ് പ്രവർത്തിയുടെ കാരണം, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 226(2) പ്രകാരം, ഈ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നിലനിർത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനാവില്ല, അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ അപ്പീൽ ഉത്തരവ് ഹർജിക്കാരൻ ഈ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴോ ജോലിചെയ്യുമ്പോഴോ ലഭിച്ചു എന്നതിനാൽ ഉത്തരവിന്റെ രസീതിയുടെ സ്ഥാനം അധികാരപരിധി നിർണ്ണയിക്കുമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യവഹാരക്കാരന് തന്റെ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം കോടതി തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുകയും തുടർന്ന് ആ ഹൈക്കോടതിയുടെ

അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ ഉത്തരവ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതിനാൽ കോടതിക്ക് അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ആ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയുണ്ടെന്ന അപേക്ഷയുമായി ആ സ്ഥലത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വ്യവഹാരക്കാരനും ആശ്വാസം തേടുന്നതിന് കോടതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല, കൂടാതെ അനുച്ഛേദം 226 ലെ ഉപവാക്യം 2 ചേർക്കുന്നത് വഴിയും ആ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ."

47. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ അപേക്ഷക സമർപ്പിച്ച അസ്സൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യൂണിയൻ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷക എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് അവർ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരിയാണെന്ന കാരണത്താലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിന്യാസ ഉത്തരവ് അവർക്കു ലഭിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാനത്തു വെച്ചാണെന്നതിനാലാവാം. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും

എറണാകുളം ട്രൈബ്യൂണൽ ബെഞ്ചിന്റെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ നടപടി ഭാഗികമായെങ്കിലും ഉടലെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ എറണാകുളം ബെഞ്ചിന് അധികാരപരിധി ഇല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞു അപേക്ഷകയുടെ ഹർജി നിരസിക്കുന്നില്ല.

48. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, അപ്പീലുകൾ അനുവദിക്കുകയും ഹൈക്കോടതിയും ട്രൈബ്യൂണലും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കുകയും അപേക്ഷക സമർപ്പിച്ച അസ്സൽ അപേക്ഷ അതനുസരിച്ച് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

..... J.
(HEMANT GUPTA)
.....J.
(V. RAMASUBRAMANIAN)

ന്യൂഡൽഹി;
2021 ഒക്ടോബർ 22.

Disclaimer

“ The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgments shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.”

<u>ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം:</u> പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Translated by : Radha Lakshmy S.A., Translator (Hr.Gr.) Verified by : Assainar.A, Head Translator